

1515780-86.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Vistos etc. LUÍS RENATO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso com unidade de desígnios e propósitos com outros indivíduos não identificados, recebeu, ocultou e desmontou, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta DAFRA/CITYCOM300I, placas EJ2064, pertencente à vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515780-86.2019.8.26.0050 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1515780-86.2019.8.26.0050

Controle nº 1038/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Réu:

LUÍS RENATO DA SILVA

Aos 22/11/22, às 15 horas, nesta cidade de São Paulo, no Edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 18ª Vara Criminal, onde presente se achava o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Promotora de Justiça Patrícia Cosentino Ferrer, o réu LUÍS RENATO DA SILVA e a sua defensora, Dra. Juliana Mamede Wiering de Barros, defensora pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Bruno e Guilherme Gonsales. Pelas partes foi dito que desistiam das ouvidas da vítima Wanderson e da testemunha Guilherme Santos, o que foi homologado pelo MM. Juiz. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegada em síntese: A ação não procede, tendo em vista que os fatos descritos na inicial restaram bem comprovados pelas provas trazidas aos autos. De fato, os policiais ouvidos na fase judicial não se recordavam dos fatos e, portanto, não foram trazidas aos autos provas suficientes para ensejar a condenação do acusado. Desta forma, não comprovada a autoria, requeiro que LUÍS RENATO DA SILVA seja ABSOLVIDO da acusação descrita na denúncia. Pela defesa foi alegado em síntese: segundo o pedido ministerial pela absolvição do réu por insuficiência de provas. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. LUÍS RENATO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, agindo em concurso com unidade de desígnios e propósitos com outros indivíduos não

identificados, recebeu, ocultou e desmontou, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta DAFRA/CITYCOM300I, placas EJR2064, pertencente à vítima Wanderson Pereira da Silva, que sabia ser produto de crime anterior (furto). Citado, foi apresentada defesa escrita, e na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais, pugnou o Ministério Público pela absolvição do réu, no que foi secundado pela defesa. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. A materialidade da ocorrência está demonstrada nos autos. A autoria, no entanto, não foi demonstrada em relação ao réu, de modo que deve ele ser absolvido. Há dúvida razoável e não vencida, indicativa da absolvição. Um decreto condenatório com a prova colhida nesses autos seria temerário. O conjunto probatório é mesmo frágil, razão pela qual a senda correta é mesmo a decisão absolutória. O réu se calou em juízo. Após a instauração da ação penal não houve qualquer coleta de nova prova. Aliás, a prova indiciária já existente não foi minimamente ratificada. Não houve também ratificação mínima do que falou o réu na fase policial. Não é possível condenação sem que a prova colhida no inquérito seja, por mínimo que seja, refeita em juízo, ou nele ratificada de alguma forma. Não foi o que ocorreu no feito. As testemunhas ouvidas simplesmente de absolutamente nada se lembraram. Inviável condenação. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER, como ABSOLVO, o réu LUIS RENATO DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação de incorrer no artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES

Certifico e dou fé que as partes saíram intimadas da r. Sentença. Eu, André Paiva Macedo, Escrevente.